

1502124-85.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Corrupção ativa

Magistrado: LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... civil à paisana.

Assim, reconheço o crime de roubo majorado praticado pelo acusado.

Reconheço a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, eis que a vítima narrou que viu a arma de fogo durante a ação delitiva e esta foi devidamente apreendida (fls. 15/16) e periciada (fls. 140/143 e 144/146), inexistindo dúvidas quanto ao seu emprego pelo acusado ou sobre a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

1502124-85.2021.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502124-85.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Corrupção ativa

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2295371/2021 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 21101554 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2859/21/126 - 06º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2295371 - 06º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENATO SANTOS PINHEIRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO FERNANDO DE SOUZA ALMEIDA

Vistos.

RENATO SANTOS PINHEIRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 157, §2º-A, inciso I, e 333, "caput", do Código Penal, porque, no dia 28 de outubro de 2021, por volta das 10h37, na Rua Visconde de Taunay, bairro Ferrazópolis, nesta Comarca de São Bernardo do Campo, teria subtraído, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma bolsa contendo quantia em dinheiro, documentos e outros pertences pessoais, de propriedade de G.B.R, assim como teria oferecido vantagem indevida aos guardas civis municipais Rogério Pereira Carneiro e Daniela Lima para que omitissem ato de ofício, qual seja, a sua prisão (fls. 01/02).

A denúncia foi recebida em 12 de novembro de 2021 (fls. 122/126).

O réu foi citado (fls. 137) e apresentou resposta à acusação às fls. 148/150,

afastada às fls. 184/189.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e três testemunhas, após o que o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia.

Por sua vez, a Defesa requereu, preliminarmente, a produção de novas provas. No mérito, sustentou a improcedência do pedido condenatório, em razão da insuficiência do quadro probatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal e do regime menos gravoso para o início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, indefiro o pedido formulado pela defesa, eis que absolutamente desnecessárias as provas pretendidas, tendo em vista o reconhecimento efetuado pela vítima nesta data, tratando-se de diligências protelatórias que nada servem para acrescentar ao quadro probatório, sendo certo, inclusive, que poderiam ter sido solicitadas em sede de resposta à acusação e não o foram, não se justificando o seu deferimento neste momento.

No mérito, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelos laudos periciais (fls. 140/143 e 144/146), bem como pela prova oral coligida aos autos.

Quanto à autoria, também restou evidenciada.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitativa. Disse que está acontecendo um grande equívoco com ele e que o equívoco deve ter sido causado pelo fato de ter discutido com um guarda civil que estava à paisana. A discussão ocorreu antes de ser preso e envolveu o atropelamento do réu por um HB20 branco. Disse que o guarda Rogerio não foi responsável por sua abordagem e que o guarda à paisana não foi à delegacia de polícia.

Sua negativa, contudo, foi desautorizada em juízo.

De fato, a vítima G.B.R, ouvida em juízo, disse que estava transitando a pé nas proximidades do local dos fatos quando o acusado a abordou. Acreditou que ele fosse pedir alguma informação. Contudo, ele mandou que ela passasse a sua bolsa. Colocou as mãos para o alto, mas não entregou a bolsa, ao que ele mostrou-lhe um revólver. Entregou a bolsa. O acusado foi embora. Logo em seguida passou uma viatura da GCM, tendo acenado e informado o que havia acontecido, passando as características do acusado e a sua roupa; os guardas saíram a procura do roubador e conseguiram encontra-lo. Reconheceu o acusado em juízo como o autor do crime de que foi vítima, apesar de alguma hesitação, tendo confirmado integralmente o reconhecimento efetuado em solo judicial.

Não há nada nos autos que desautorize as palavras da vítima, eis que não comprovado minimamente que pretendia prejudicar deliberada e injustamente o acusado e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da vítima em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade. Nesse sentido:

“Na valoração da prova, tenho que as declarações seguras e insuspeitas da vítima devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do sentenciado, mormente por encontrarem amparo na prova testemunhal. Tais declarações, por partirem de pessoa insuspeita, constituem elemento seguríssimo de convicção, quando não contrariadas por outras evidências, merecendo, até prova em contrário, credibilidade.” (TJSP, 9ª Câmara Criminal, Apelação nº 0052183-75.2012.8.26.0050, Rel. Des. Souza Nery, j. 11.04.2013).

De fato, nada justifica que uma vítima venha a juízo reconhecer o réu de maneira equivocada se sequer o conhecia e não tinha qualquer razão para incriminá-lo falsamente, não havendo como se acolher a versão da defesa, já que a vítima não tinha nada contra o réu e não há qualquer indicio de que tenha se associado aos guardas civis para "fabricar" acusação contra ele.

Não bastassem as palavras da vítima, os guardas civis, ouvidos em juízo, disseram,

em síntese, que estavam em patrulhamento quando populares acionaram pedindo ajuda. Diziam que uma senhora havia sido roubada. Conseguiram contato com ela, que informou que havia sido roubada e que o meliante havia levado sua bolsa juntamente com outros pertences. Ela passou as suas características e as suas vestimentas. Logo conseguiram visualizar o acusado, que estava mexendo em uma bolsa. Assim que visualizou os guardas civis, o réu tentou fugir, mas foi abordado. Ele jogou a bolsa longe no momento da fuga. Em seu poder foi encontrado um documento de identidade da vítima, algum dinheiro e um revólver. A bolsa foi devidamente recuperada e reconhecida pela vítima. Assim que preso, o acusado tentou escapar da prisão, oferecendo o revólver encontrado aos guardas civis. Estes não aceitaram, ao que o acusado, almejando não ser preso, ofereceu R\$ 15.000,00 para evitar a sua prisão. Ele chegou a pedir um número de PIX e um telefone para ligar para seu irmão que faria o depósito. Diante desses fatos, acabou sendo conduzido ao distrito policial.

Os testemunhos dos guardas merecem total credibilidade, não havendo nada que desautorize, a priori, suas versões. Nesse sentido:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” (STJ, HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 28/06/2011).

Entendimento em sentido contrário seria deslegitimar a palavra de agentes do Estado, que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, o que não se pode admitir, especialmente porque o acusado nada informou de concreto que pudesse tirar a credibilidade dos depoimentos dos guardas civis, não sendo minimamente verossímil acreditar que não tenha cometido o roubo ou oferecido vantagem aos agentes públicos.

De fato, a acolher-se a sua versão inverossímil, seria necessário desacreditar as palavras dos guardas civis, que teriam agido por vingança, e as palavras da vítima, que teria mancomunado-se com os guardas para fabricar acusação falsa contra ele, o que não se pode minimamente admitir. Também seria necessário acreditar que eles tivessem achado uma arma para “jogar nas costas” do acusado, o que também não é minimamente razoável.

Ressalte-se que as alegações da testemunha de defesa tentam conferir lustro à versão do réu, mas não há nada – absolutamente nada – que justifique o acolhimento da versão do acusado de que foi preso por um crime grave apenas porque teve uma discussão com um guarda civil à paisana.

Assim, reconheço o crime de roubo majorado praticado pelo acusado.

Reconheço a causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo, eis que a vítima narrou que viu a arma de fogo durante a ação delitiva e esta foi devidamente apreendida (fls. 15/16) e periciada (fls. 140/143 e 144/146), inexistindo dúvidas quanto ao seu emprego pelo acusado ou sobre a potencialidade lesiva do revólver. Por sua vez, quanto ao crime de corrupção ativa, considerando a prova oral colhida, verifica-se que tanto a autoria quanto a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, já que as testemunhas ouvidas foram claras ao afirmar que o réu ofereceu vantagem econômica a dois guardas civis para que ele não fosse preso.

E nesse contexto, há que se ressaltar que os guardas municipais não teriam motivo nenhum para incriminar o réu, posto não haver nos autos qualquer elemento concreto capaz de evidenciar a intenção de qualquer deles nesse sentido. A alegação absolutamente inverossímil ofertada pelo réu a esse respeito não serve para afastar suas palavras.

Dessa forma, comprovado que o acusado ofereceu dinheiro aos guardas civis para que ele não fosse preso, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço, por fim, o concurso material de crimes, eis que, mediante mais de uma ação, o réu praticou crimes distintos, aplicando-se cumulativamente as penas. Dito isso, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

Quanto ao crime de roubo:

Na primeira fase, fixo a reprimenda acima do mínimo legal em 1/6, em razão dos maus antecedentes certificados às fls. 65/68 (autos nº 0025919-75.2005.8.26.0564 e 080776-13.2001.8.26.0564, ambos da 1ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), totalizando a pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 65/68 - autos nº 0052010-95.2011.8.26.0564, da 2ª Vara Criminal de São Bernardo do Campo), motivo pelo qual majoro a reprimenda em 1/6, passando a totalizar 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Não há atenuantes

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento de pena do emprego de arma, agravando a pena em 2/3, totalizando 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção ativa:

Na primeira fase, majoro a pena do acusado em 1/6 para totalizar 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa em razão dos maus antecedentes ostentados às fls. 65/68.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência certificada às fls. 65/68, razão pela qual majoro a reprimenda em 1/6, totalizando 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Não há atenuantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento e diminuição de pena.

Reconhecido o concurso material, somo as penas para totalizar 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa

Considerando os termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, eis que a conduta do acusado e a sua reincidência indicam a necessidade do estabelecimento de regime mais gravoso para a fixação da pena.

Inviável, outrossim, a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos, eis que o artigo 44, do Código Penal, expressamente veda a aplicação de penas restritivas para crimes cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa e cuja sanção privativa de liberdade fixada supere 04 (quatro) anos.

O mesmo se aplica ao sursis, diante da quantidade de pena imposta ao acusado (artigo 77, do Código Penal).

Assim, diante do exposto, julgo PROCEDENTE o pedido contido na denúncia e CONDENO o réu RENATO SANTOS PINHEIRO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º-A, inciso I, e no artigo 333, "caput", ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, à míngua de maiores informações sobre sua capacidade econômica.

Tendo em vista que o réu respondeu ao processo preso, bem como em razão da quantidade de pena imposta, do regime fixado e da sua múltipla reincidência em crimes patrimoniais, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Nos termos do art. 66-III, 'c', da Lei de Execução Penal, caberá ao MM. Juízo da Vara de Execução Penal decidir, dentre outras questões, a detração penal e a eventual progressão de regime, estando esta sujeita à análise de vários fatores e informações, objetivas e subjetivas, que não estão disponíveis nestes autos. Deixo de fixar a reparação mínima de danos, em razão da inexistência de elementos suficientes aptos a comprová-los.

Transitada em julgado a sentença, sendo mantida: a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) comunique-se à Justiça Eleitoral para suspensão dos direitos políticos do réu durante o período da condenação; c) expeça-se guia definitiva; d) oficie-se às entidades e órgão de praxe a condenação do réu.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Bernardo do Campo, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA